



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho

Tribunal Pleno – **SEÇÃO ESTADUAL**

Sessão **6/11/2024**

Exame Prévio de Edital – **Referendo e Julgamento**

E-001: TC-017577.989.24-7

Representante: Geojá Mapas Digitais e Aerolevanteamento Ltda.

Representada: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE

Responsável: Solange Ferreira do Nascimento, Subscritora do Edital

Assunto: Edital da Concorrência Eletrônica SIASG nº 90107, do tipo técnica e preço, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para digitalização tridimensional, modelagem BIM e atualização de gêmeo digital dos ativos imobiliários das edificações sob responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

Valor Total Estimado: R\$ 92.571.501,12

Advogados cadastrados no e-TCESP: Jader Aparecido Pereira Ferreira (OAB/SP 322.436) e Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP 74.481).

E-001: TC-017749.989.24-0

Representante: Smart Sky Serviços Ltda.

Representada: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE

Responsável: Solange Ferreira do Nascimento, Subscritora do Edital

Assunto: Edital da Concorrência Eletrônica SIASG nº 90107, do tipo técnica e preço, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para digitalização tridimensional, modelagem BIM e atualização de gêmeo digital dos ativos imobiliários das edificações sob responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

Valor Total Estimado: R\$ 92.571.501,12

Advogados cadastrados no e-TCESP: Enzo Scatolin Camacho (OAB/SP 457.152) e Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP 74.481).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIGITALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL, MODELAGEM BIM E ATUALIZAÇÃO DE GEMEO DIGITAL DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA TÉCNICA E PREÇO. PROPORÇÃO 70/30. SUBJETIVIDADE NA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS ÀS PROPOSTAS TÉCNICAS. ESTIPULAÇÃO DE PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS. DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES. PROIBIÇÃO DE UM LICITANTE SER VENCEDOR EM 2 LOTES. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA. REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. CRITÉRIO PARA O CÔMPUTO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS ENTREGUES. USO DE ABREVIACÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RETIFICAÇÃO DETERMINADA.

Relatório

Trata-se de representações intentadas por Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda. e por Smart Sky Serviços Ltda. contra o edital da Concorrência Eletrônica SIASG nº 90107 da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, do tipo técnica e preço, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para digitalização tridimensional, modelagem BIM e atualização de gêmeo digital dos ativos imobiliários das edificações sob responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

I - Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda. insurgiu-se, numa apertada síntese, contra o seguinte:

(a) não é exigida a prova de autorização do Ministério da Defesa como requisito de qualificação técnica;

(b) não é exigido o registro da empresa e do responsável técnico no conselho de classe;

(c) no item 10.16.5 do Termo de Referência, os critérios para a pontuação das propostas técnicas são genéricos, subjetivos e insuscetíveis de qualquer sindicabilidade, contrariando precedentes;

(d) embora o item 6.17 do edital dê a entender que os pesos das notas técnicas para a proposta técnica e para a proposta de preço dar-se-ão na proporção de 70% e 30%, respectivamente, o subitem 6.10 propicia uma variação de, quando muito, 1 ponto nas propostas de preços, enquanto a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

proposta técnica pode atingir até 100 pontos conforme fórmula constante da parte final do item 10.16.5 do Termo de Referência, contrariando precedentes;

(e) o objeto foi fragmentando em apenas dois lotes, cada qual da ordem de dezenas de milhões de reais, sendo que seria mais lógico, em prol do interesse público, redistribuir o objeto em pelo menos 10 ou 15 lotes, com base na divisão homogênea das regiões administrativas, o que ampliaria a competitividade;

(f) o item 4.3 do termo de referência apresenta inconsistências na composição dos custos: **(f.1)** na etapa de levantamento aerofotogramétrico e LiDAR, não foram considerados os custos relativos à Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) e seus sistemas, incluindo Antena *RTK/PPK*, softwares especializados, câmera RGB e a remuneração de piloto de aeronave devidamente habilitado; **(f.2)** na etapa de processamento e georreferenciamento, foram considerados apenas os custos de hora/homem, sem a devida inclusão de despesas com *hardware* e *software* necessários para o processamento e georreferenciamento dos dados; **(f.3)** no que tange à modelagem BIM, o termo “BIM Pleno” presente na planilha de custos é inexistente em qualquer categoria profissional ou formação acadêmica reconhecida;

(g) há inadequações de especificações técnicas do item 7 do termo de referência ligadas a “*imagens aéreas e metadados*”, “*relatório de acurácia*”, “*nuvem de pontos*”, “*curvas de nível*”, “*layout e documentação*”, “*acurácia das medições*”, “*levantamento LiDAR*”, “*caderno BIM*”, “*dois levantamentos*” do subitem 7.5 e “*modelagem BIM*”;

(h) na classificação do pessoal técnico estipulado no Anexo III: **(h.1)** quanto ao Coordenador Geral com 15 anos de experiência, ao Profissional de Nível Superior Sênior com 10 anos de experiência, ao Profissional de Nível Superior Pleno com 5 anos de experiência, ao Cadista com 5 anos de experiência, ao Topógrafo com 5 anos de experiência e ao Auxiliar de Topografia



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

com 2 anos de experiência, não está claro como serão computados os tempos de experiência dos profissionais; **(h.2)** quanto ao Calculista, não está clara a razão da inserção desse profissional na equipe;

(i) o critério para a aprovação ou reprovação dos produtos entregues durante a medição precisa ser claramente definido;

(j) as abreviações constantes do edital e do termo de referência devem estar catalogadas e referenciadas com seus respectivos significados.

II – E Smart Sky Serviços Ltda. insurgiu-se, numa apertada síntese, contra o seguinte:

(k) o item 5.7 do edital estipula que serão desclassificadas as propostas cuja nota final da proposta técnica for inferior a 70 pontos, contrariando precedentes;

(l) o item 3.7.2 do edital proíbe que o mesmo licitante seja vencedor nos 2 lotes licitados;

(m) há indicação da marca “*Matterport Cloud*” para a geração de tour visual no item 7.1.4 do termo de referência, bem como locação do equipamento “*BLK G1*” no Anexo VI, configurando outra indicação de marca;

(n) há ilegalidade no critério de julgamento da técnica e preço, porquanto o objeto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 36 da Lei 14.133/2021.

É nesses termos que requereram a sustação cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.

Por decisão exarada no ev. 14 do TC-17577.989.24-7 e no ev. 13 do TC-17749.989.24-0, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

determinada a sustação cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

A FDE solicitou prorrogação de prazo, o que foi concedido nos termos do § 2º do art. 171 da Lei 14.133/2021.

Findo o prazo prorrogado, foram apresentadas alegações de defesa da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

Aduziu que a obrigatoriedade da autorização do Ministério de Estado da Defesa encontra-se estampada no item 12.10¹ do Termo de Referência, e que a necessidade de registro da empresa e do responsável técnico no conselho de classe pertinente encontra-se no item 11.2.1.E.3 do edital e no Anexo III – Classificação do Pessoal Técnico.

Sobre a questão da subjetividade dos critérios de pontuação das propostas técnicas, alegou que:

- a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa refere-se ao processo de avaliação, estritamente técnico, do conhecimento das licitantes quanto ao conhecimento do objeto e de suas proposições quanto à metodologia e ao programa de trabalho;

- esses itens são avaliados com base em critérios como conhecimento técnico, inovação, experiência da equipe técnica na execução de serviços similares, de sorte que não há como requerer – e tampouco analisar – tais comprovações somente de maneira documental;

- não se afigura adequado exigir objetividade de elemento variável e heterogêneo que permeia as capacidades humanas, pois, se fosse assim,

¹ “12.10 A execução do serviço de aerolevantamento, fase aeroespacial, é exclusiva de empresas inscritas nas categorias “A” ou “B”, no Ministério da Defesa (MD), que é o órgão que autoriza a execução dessa atividade no território nacional e isso será exigido pela CONTRANTE.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

poder-se-ia reputar indevida, também, a adoção de provas dissertativas em concursos públicos, nos termos da Carta Magna;

- nada obstante, dentro desta subjetividade implícita, o edital estabelece 4 (quatro) critérios de pontuação relativos aos itens I – Conhecimento do Problema (N1), II – Metodologia (N2) e III – Organização do Trabalho (N3), de forma a estabelecer limites orientativos, como assim estabelece o art. 37 da Lei Federal nº 14.133/21;

- a despeito da carga naturalmente variável do conhecimento, foram fixados parâmetros que, demonstrados em uma planilha e acompanhados de suas respectivas justificativas, figuram como gabarito encarnado no procedimento descrito, em termos referenciais, não sendo válido atribuir-lhes, portanto, o caráter de absolutamente subjetivos ou desprovidos de qualquer metodologia de apuração; e

- depreende-se que há o estabelecimento de limites para o julgamento qualitativo.

Enfatizou ainda que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE é o primeiro órgão no Estado de São Paulo que promove a contratação deste tipo de serviço, estando na vanguarda tecnológica do levantamento digital para a gestão de ativos da Administração Pública.

Destacou que tal medida, de caráter inovador, impõe o balizamento dos critérios de modo a se permitir a seleção de empresas que detenham inequívoca expertise, sem expor a política pública educacional Bandeirante a quem, a pretexto de prometer a prestação de serviços a preço aviltado, venha a fazê-lo sem as premissas de qualidade que o objeto contratado efetivamente requer.

A respeito da composição da nota de preço, argumentou que:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

- a fórmula adotada prevê a adoção de preços médios de mercado, comparativamente ao preço referencial da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, visando mitigar possíveis distorções em comparação com fórmulas que consideram o menor preço ofertado;

- parte-se da premissa de que o menor preço pode gerar distorção na seleção das melhores propostas, em especial por se tratar de serviços de natureza estritamente intelectual, com alta complexidade técnica e caráter inovador;

- a fórmula para a composição da Nota da Proposta de Preços – NPP adotada vem sendo utilizada em especial na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU e na própria Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE;

- foi priorizado o atendimento aos requisitos técnicos compatíveis com a enorme complexidade, alta demanda por profissionais treinados e qualificados, além de uma ampla estrutura organizacional para que todas as escolas previstas sejam escaneadas e modeladas no prazo de apenas 24 meses; e

- soma-se a isso a escassez de mão de obra qualificada para executar os serviços, bem como a reduzida quantidade de empresas no mercado capaz de executar a integralidade dos serviços licitados e fornecer a quantidade de equipamentos necessários, em tempo hábil, para a plena execução dos levantamentos, fato que pode ocasionar uma elevação no custo atual dos equipamentos e a mão de obra disponível, causados pela visibilidade que uma contratação deste vulto pode gerar no mercado.

Prosseguindo, esclareceu que a opção da Administração Pública em licitar o objeto em apenas dois lotes observou a dispersão geográfica das



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

unidades escolares e equivalência de áreas totais a serem levantadas, bem como o valor total estabelecido para cada lote.

Alegou que pretendeu reduzir os custos operacionais do contrato e em evitar a mobilização desnecessária de 10 a 15 coordenações e respectivas estruturas físicas, acrescentando que outro ponto benéfico ao erário é a economia de escala que as empresas contratadas podem oferecer à Administração, ofertando uma maior produtividade das equipes, um planejamento logístico mais eficaz, melhor negociação da compra de equipamentos, dentre outros.

Comentando o esforço técnico e financeiro para gerenciar 15 contratadas, defendeu ser desarrazoada a pretensão da Representante de ver o objeto *“em pelo menos 10 ou 15 lotes”*, o que entende ser absolutamente impertinente, em face das características da contratação que se pretende realizar.

Sobre supostas inconsistências na composição dos custos no âmbito do item 4.3 do edital, salientou que os custos mencionados relativos a equipamentos, softwares e demais despesas indiretas estão incluídas nas tarifas referenciais, como define o Anexo VI – Remuneração da Contratada, em seu parágrafo 3º².

Quanto à categoria BIM Pleno relacionada na etapa de Modelagem BIM, explicou que se refere à função Profissional de Nível Superior Pleno, como estabelecido no item 3 do Anexo III – Classificação do Pessoal Técnico.

E salientou que, em idêntico sentido, a classificação dos profissionais elencada no Anexo III relaciona as categorias profissionais exigidas

² “Nos preços deverão estar computados todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciárias, bonificação, despesas indiretas e administrativas, tais como: aluguel de escritório, custos de administração central, de material de escritório e informática, uniformes e alimentação, alojamento, ajuda de custo, transporte de pessoal até o local de trabalho (veículos, quilometragens, pedágios, etc.), equipamentos de segurança e despesas diretas necessárias à perfeita execução do serviço.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

para a execução dos serviços, onde foi estabelecida, dentre outros requisitos, a comprovação do tempo de experiência profissional.

Enfatizou que as exigências relacionadas deverão ser cumpridas na ocasião de início dos serviços junto às empresas contratadas, devendo ser comprovadas através da apresentação de currículo profissional para análise e aprovação da FDE, ressaltando que apenas os profissionais Coordenador Geral e Profissional de Nível Superior Sênior serão objeto de avaliação durante a fase licitatória, como estabelecido no item 5.2, inciso IV do Edital e no item 10.16, inciso IV do Termo de Referência.

Afirmou não aceitar as demais imputações de imprecisão, visto que as especificações e termos técnicos adotados são de uso comum a empresas especializadas na modalidade de serviço que está sendo contratada. Entende não haver que se falar em inadequações, portanto, mas de meras ilações que não constituem qualquer irregularidade ou ausência de clareza no instrumento Editalício.

Reproduziu todas as cláusulas relativas aos critérios de medição para a aprovação ou reprovação dos produtos entregues, defendendo que há um detalhado percurso encetado no critério impugnado, o qual evidencia que não há qualquer imprecisão ou ausência de clareza.

Quanto ao uso de abreviaturas, defendeu que se referem a especificações e termos técnicos de uso comum no âmbito das empresas especializadas no objeto que se almeja contratar, inexistindo, portanto, qualquer mácula.

A Assessoria Técnica e sua Chefia manifestaram-se pela procedência parcial.

A Procuradoria da Fazenda do Estado obteve a vista regimental dos autos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial.

É o relato do necessário.

npg



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

VOTO

TC-017577.989.24-7

TC-017749.989.24-0

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar do edital da Concorrência Eletrônica SIASG nº 90107 da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para digitalização tridimensional, modelagem BIM e atualização de gêmeo digital dos ativos imobiliários das edificações sob responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

No mérito, as representações procedem parcialmente.

1. Aspectos do critério da técnica e preço.

Sobre a impugnação contra o uso do critério de julgamento da “técnica e preço” ao presente objeto, diz o § 1º do art. 36 da Lei 14.133/2021 que esse critério será escolhido quando o Estudo Técnico Preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração.

Entretanto, nem a empresa Representante e nem a entidade Representada fizeram uma mínima menção ao conteúdo do Estudo Técnico Preliminar a esse respeito.

Independente disso, obtive a Assessoria Técnica, no sítio da FDE na internet, o aludido Estudo Técnico Preliminar que fora encartado aos autos no ev. 62.2 do TC-17577.989.24-7, de onde é possível extrair que não houve esse estudo conclusivo sobre a opção da Administração pelo critério da técnica e preço.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Poder-se-ia, a partir daí, criar a presunção de que a omissão do ETP corresponderia ao não alinhamento do objeto com o § 1º do art. 36 da Lei 14.133/2021; entretanto, há também a presunção de que se trata de um erro do Estudo Técnico Preliminar ao não contemplar tal requisito da Lei de Licitações, que é o que considero mais plausível, ao menos do que é possível extrair deste rito sumário e excepcional.

Por admitir esta última presunção como correta, independentemente de apurações futuras em rito ordinário, consigno **severa recomendação** à Fundação para o Desenvolvimento da Educação para que, doravante, a escolha pelo critério da técnica e preço passe a estar expressamente delineada no Estudo Técnico Preliminar, nos termos do § 1º do art. 36 da Lei 14.133/2021.

E no arbitramento dessa questão à míngua de melhores esclarecimentos por parte da FDE, ainda que em sede de rito sumário, excepcional e de cognição não plena, observo que o Termo de Referência traz um tópico sobre a cessão à FDE da propriedade intelectual e direito patrimonial dos sistemas desenvolvidos e dos resultados gerados, entendidos como quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica. Reproduzo abaixo o tópico mencionado, com destaque aos subitens 24.2 e 24.3:

“24 Propriedade intelectual

24.1 A CONTRATADA deverá entregar ao FDE toda e qualquer documentação gerada em função da prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência.

24.2. A CONTRATADA cederá ao FDE, em caráter definitivo, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos sistemas desenvolvidos e dos resultados gerados em decorrência do contrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

24.3 Entende-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica.

24.4. A CONTRATADA fica proibida de comercializar os produtos relativos ao objeto da prestação dos serviços.”

Assim, ao que me parece, tais cláusulas do Termo de Referência estão a apresentar um escopo de objeto com a presença dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de que trata o art. 36, § 1º, I, da Lei 14.133/2021, hipótese em que, segundo esse dispositivo, o critério de julgamento de técnica e preço será preferencialmente empregado.

À vista dessas indicações que, ao menos aparentemente, estão a compatibilizar o escopo do objeto com o art. 36, § 1º, I, da Lei 14.133/2021, não merece prosperar, ao menos por ora, a impugnação voltada contra o uso do critério da técnica e preço, de sorte que entendo apropriado que a FDE seja autorizada a prosseguir com o certame sob tal critério de julgamento, por sua conta e risco, sem prejuízo de eventual apuração futura da matéria já sob o rito ordinário, num juízo de cognição plena.

Sob outro aspecto, procede a impugnação mediante a qual se defende não ser fidedignas as proporções de valoração de 70% e 30% atribuídas, respectivamente, às propostas técnica e comercial pelo item 6.17 do edital:

“6.17. A pontuação final dos licitantes será calculada conforme se segue:

$$P_{\text{total}} = 0,7 P_{\text{tec}} + 0,3 P_{\text{preço}}$$

Onde:

P_{total} – pontuação total da proposta;

P_{tec} – pontuação final para a proposta técnica;

P_{preço} – pontuação final para a proposta de preço

”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

A impugnação está baseada nos parâmetros do item 6.10 do edital para a obtenção da pontuação final da proposta de preço, o que se dá nos seguintes termos:

6.10 A pontuação para o preço ofertado pelos serviços (Ppreço) será calculada conforme segue:

$$P_{\text{preço}} = 100 \times \frac{A}{V}$$

sendo:

$A = (V_o + V_{\text{med}}) / 2$, onde:

V = valor da proposta comercial apresentada pela proponente para o lote

V_o = valor orçado para o lote no Edital

V_{med} = média aritmética entres os valores das propostas comerciais classificadas para o lote

O quociente A / V é limitado a 1,00

O valor da Nota Final da Proposta Comercial atribuída a cada proposta será considerado com duas casas decimais, desprezando-se o milésimo do resultado dos cálculos efetuados.

A esse respeito, um estudo realizado pela Assessoria Técnica deste Tribunal, que segue reproduzido no anexo a este voto, revelou que “a *limitação da faixa de variação das notas comerciais em intervalo diferente da variação das Notas Técnicas, que varia de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, resulta em distorções no fator de ponderação real entre as notas técnicas e notas comerciais, e, também, configura um desestímulo para apresentação de propostas comerciais competitivas*”. Isto porque “as *simulações mostram que a nota de proposta de preços apresentará uma variação muito pequena frente a pontuação máxima possível para a nota de preços (100 pontos), com o destaque que a pontuação técnica pode variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, demonstrando que há limitação de variação da nota de preço em faixa estreita*”.

Sob tal cenário, há desconformidade com os vários precedentes deste Tribunal para casos similares, a exemplo dos trechos de interesse abaixo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

“A ATJ observou que o item 12.1 do Edital apresenta uma metodologia de cálculo da Nota Final das Propostas que se baseia em Nota Técnica que pode apresentar variação entre 0 e 100 pontos, mas que, para a Nota de Preços, a faixa de variação é estreita, entre 90 e 100 pontos, tudo resultado da formulação adotada no edital.

Esse ponto traz uma consequência lógica que é o desestímulo à apresentação de propostas comerciais mais interessantes à administração, uma vez que terão pouca influência na nota final.

A ATJ demonstrou que não importa o valor da proposta comercial, a nota apresentada por qualquer empresa ficará sempre entre 90 e 100, deixando praticamente todo o peso da nota final à proposta técnica.

Essa sistemática representa uma distorção causada pela limitação da Nota Comercial e, além de não contribuir para um preço mais vantajoso, fere a própria proporção estabelecida e, conseqüentemente, o princípio da vinculação ao edital, uma vez que, na prática, não será atendida a proporção 70% para nota técnica e 30% para a nota comercial.”

(Tribunal Pleno, TC-19102.989.22-5, Rel. Cons. Robson Marinho, Sessão de 9/11/2022, DOE de 1º/12/2022)

“Trata-se aqui de uma concorrência do tipo técnica e preço com uma ponderação de 50% para a nota técnica e 50% para nota comercial. No entanto, a Nota Técnica pode apresentar variação entre zero e 1000 pontos e a Nota Comercial conta com uma faixa bem mais estreita de variação, entre 800 e 1000 pontos.

Situações assemelhadas já foram examinadas por esta Corte, resultado em conclusões que evidenciaram a necessidade de reformulação da metodologia de pontuação das propostas.

As faixas estreitas de notas comerciais provocam desestímulo ao oferecimento de preços mais competitivos e distorções nos resultados, pois as possibilidades da nota comercial produzir efeito útil na nota final são muito reduzidas e expõem a desproporção entre as Notas Técnicas e as Notas Comerciais, distinta daquela fração de 50%/50% prevista no edital.”

(Tribunal Pleno, TC-13181.989.21-1, Rel. Cons. Dimas Ramalho, Sessão de 6/10/2021, DOE de 4/11/2021)

“Registro ainda que diligente estudo trazido pela Assessoria Técnica (evento 58) conclui que ‘faixas estreitas de Notas Comerciais resultam em distorções na faixa de Nota Técnica e, conseqüentemente, afetam a Nota Final e representam um desestímulo para apresentação de propostas comerciais competitivas.’ E continua: ‘há distorção no critério de escolha da melhor proposta quando há limitação dos valores das Notas Comerciais, pois quanto menor a faixa de variação da Nota Comercial maior deve ser a Nota Técnica das proponentes para que haja alguma participação útil da Nota Comercial no cálculo da Nota



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Final e há, também, uma alteração significativa na proporcionalidade real entre a Nota Técnica e a Nota Comercial.'

O d. Ministério Público de Contas (evento 64) ilustra que 'o estabelecimento de fator limitante na proposta comercial tem o condão de desvirtuar ainda mais a proporção aparente estabelecida pelo edital, levando a ponderação final das notas ao patamar de aproximadamente 89/12, visivelmente desproporcional para um certame que se propõe a contratar pelo binômio melhor técnica e menor preço'.

Há, portanto, [...] desproporção entre as propostas técnica e comercial [...]."

(Tribunal Pleno, TC-12447.989.20-3 e TC-12479.989.20-4, Rel. Cons. Dimas Ramalho, Sessão de 29/7/2020, DOE de 31/7/2020)

Deverá a Administração, pois, aprimorar toda a sistemática e formulação adotadas no ato convocatório para a ponderação das notas atribuídas às propostas técnica e de preço, para o fim de preservar a proporção de 70/30 instituída pelo item 6.17 do edital, nos moldes do que dispõe o art. 36, § 2º, da Lei 14.133/2021.

A respeito da impugnação dirigida contra os critérios para pontuação das propostas técnicas pelo item 10.16.5 do Termo de Referência, no sentido de serem genéricos e subjetivos, volta-se ela especificamente contra os quesitos N1, N2 e N3 que se referem, respectivamente, ao Conhecimento dos Serviços (N1), à Metodologia (N2) e à Organização do Trabalho (N3).

Importante ressaltar a apuração da Assessoria Técnica de que esses quesitos N1, N2 e N3 representam 50% da nota técnica final.

E há de se ter em conta que: - o art. 37 da Lei 14.133/2021, notadamente pelo seu inc. II, estabelece que o edital deve definir orientações e limites para a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Aos quesitos N1, N2 e N3, o item 5.2³ do edital e o item 10.16.5⁴ do Termo de Referência estabeleceram os temas que devem estar abrangidos

³ “5.2. A Proposta Técnica deverá ser constituída das seções a seguir enumeradas:

5.2.1. Conteúdo da Proposta Técnica:

I Exposição demonstrativa do CONHECIMENTO dos SERVIÇOS (N1), devendo este item ocupar no máximo 25 (vinte e cinco) páginas, a serem executados, com ênfase para as peculiaridades das edificações escolares, e abrangendo as seguintes tarefas específicas: a) Aerofotogrametria por RPAS (drone); b) Levantamento LiDAR; c) Levantamento Planialtimétrico e Georreferenciamento; d) Nuvem de Pontos e Processamento; e) Modelagem BIM.

II METODOLOGIA - (N2), devendo este item ocupar no máximo 20 (vinte) páginas, abrangendo: a) a LICITANTE, com base em seu cabedal de experiência e conhecimentos adquiridos, deverá apresentar, neste item, a sua estratégia e metodologia propostas para prestação dos serviços objeto desta contratação; b) apresentação de sua metodologia para a implementação e utilização de tecnologia BIM (Building Information Modeling) no desenvolvimento dos trabalhos para a prestação dos serviços objeto desta contratação.

III Apresentação da ORGANIZAÇÃO do TRABALHO (N3) a ser adotada pela LICITANTE, devendo este item ocupar no máximo 5 (cinco) páginas, definindo: a) a estrutura da equipe própria para a execução dos serviços, para tanto apresentando o organograma a ser adotado; b) a descrição das funções, atribuições e responsabilidades correspondentes a cada uma das posições indicadas no organograma.”

⁴ 10.16.5 - [...]

I – Demonstrativo do Conhecimento dos Serviços (N1)

ALÍNEA	PARTICIPAÇÃO	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PESO
A	10	10	7	5	0	2,0
B	10	10	7	5	0	
C	10	10	7	5	0	
D	10	10	7	5	0	
E	10	10	7	5	0	

Onde: $N1 = 10 \times (a+b+c+d+e) / 5$

Observação:

A pontuação das alíneas “a” a “e” será definida conforme segue:

- Ótimo: (10 pontos) – propostas satisfatórias, com aspectos relevantes e viáveis, apresentando melhorias e inovações tecnológicas;
- Bom: (7 pontos) – atendimento a contento com abordagem genérica;
- Regular: (5 pontos) – propostas consideradas de nível mediano;
- Ruim: (0 pontos) – propostas confusas ou inviáveis.

Exposição demonstrativa, devendo este item ocupar no máximo 25 páginas, a serem executados, com ênfase para as peculiaridades das edificações escolares, e abrangendo as seguintes tarefas específicas:

- a) Aerofotogrametria por RPAS (drone);
- b) Levantamento LiDAR;
- c) Levantamento Planialtimétrico e Georreferenciamento;
- d) Nuvem de Pontos e Processamento;
- e) Modelagem BIM.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

pelas propostas técnicas a título de Conhecimento dos Serviços (N1), Metodologia (N2) e Organização do Trabalho (N3), e que servirão de norte para a atribuição de pontos.

II – Metodologia (N2)

ALÍNEA	PARTICIPAÇÃO	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PESO
A	10	10	7	5	0	2,0
B	10	10	7	5	0	

Onde: $N2 = 10 \times (a+b) / 2$

Observação:

A pontuação das alíneas “a” a “b” será definida conforme segue:

– Ótimo: (10 pontos) – propostas satisfatórias, com aspectos relevantes e viáveis, apresentando melhorias e inovações tecnológicas;

– Bom: (7 pontos) – atendimento a contento com abordagem genérica;

– Regular: (5 pontos) – propostas consideradas de nível mediano;

– Ruim: (0 pontos) – propostas confusas ou inviáveis.

Exposição demonstrativa, devendo este item ocupar no máximo 20 páginas, a serem executados, com ênfase para as peculiaridades das edificações escolares, e abrangendo as seguintes tarefas específicas:

a) a LICITANTE, com base em seu cabedal de experiência e conhecimentos adquiridos, deverá apresentar, neste item, a sua estratégia e metodologia propostas para prestação dos serviços objeto desta contratação.

b) apresentação de sua metodologia para a implementação e utilização de tecnologia BIM (Building Information Modeling) no desenvolvimento dos trabalhos para a prestação dos serviços objeto desta contratação.

III – Organização do Trabalho (N3)

ALÍNEA	PARTICIPAÇÃO	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PESO
A	10	10	7	5	0	1,0
B	10	10	7	5	0	

Onde: $N3 = 10 \times (a+b) / 2$

Observação: A pontuação das alíneas “a” a “b” será definida conforme segue:

– Ótimo: (10 pontos) – propostas satisfatórias, com aspectos relevantes e viáveis, apresentando melhorias e inovações tecnológicas;

– Bom: (7 pontos) – atendimento a contento com abordagem genérica;

– Regular: (5 pontos) – propostas consideradas de nível mediano;

– Ruim: (0 pontos) – propostas confusas ou inviáveis.

Exposição demonstrativa, devendo este item ocupar no máximo 5 páginas, a serem executados, com ênfase para as peculiaridades das edificações escolares, e abrangendo as seguintes tarefas específicas:

a) a estrutura da equipe própria para a execução dos SERVIÇOS, para tanto apresentando o organograma a ser adotado;

b) a descrição das funções, atribuições e responsabilidades correspondentes a cada uma das posições indicadas no organograma.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Sob tal aspecto, é possível observar que, em cada quesito N1, N2 e N3, fora definido previamente o conteúdo que deverá estar abordado pelas propostas técnicas dentro do número máximo de páginas previamente estipulado, o que me parece ser um referencial aparentemente objetivo.

Não obstante, há outro aspecto que demanda retificação do ato convocatório, o qual recai sobre os parâmetros de pontuação para esse conteúdo pré-estabelecido, os quais baseados nos conceitos de [proposta] **ótima** (satisfatória e “*com aspectos relevantes e viáveis, apresentando melhorias e inovações tecnológicas*”), **boa** (“*atendimento a contento com abordagem genérica*”), **regular** (“*de nível mediano*”) ou **ruim** (“*confusa ou inviável*”) ⁵, e que pontuam, respectivamente, com “10”, “7”, “5” e “0” em cada quesito a ser objeto do julgamento da melhor técnica.

Como pode ser observado, são genéricos e abertos esses conceitos estipulados para o que é uma proposta “ótima”, “boa”, “regular” ou “ruim”, o que enseja que integrantes da comissão de avaliação recorram a critérios subjetivos para a estipulação de pontos aos quesitos N1, N2 e N3 que, como apurou a Assessoria Técnica, repito, correspondem a 50% da nota técnica final.

Ainda que se alegue, em defesa da FDE, que há um componente subjetivo na análise da melhor técnica, isso tem de ser minorado ao máximo em prol de não descaracterizar o postulado do julgamento objetivo⁶ por uma margem excessiva de discricionariedade à comissão de julgamento. O próprio “caput” do

⁵ “– Ótimo: (10 pontos) – propostas satisfatórias, com aspectos relevantes e viáveis, apresentando melhorias e inovações tecnológicas;

– Bom: (7 pontos) – atendimento a contento com abordagem genérica;

– Regular: (5 pontos) – propostas consideradas de nível mediano;

– Ruim: (0 pontos) – propostas confusas ou inviáveis.”

⁶ A observância ao princípio do julgamento objetivo está expressamente determinada no art. 5º da Lei 14.133/2021.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

art. 36 da Lei 14.133/2021 dispõe que a pontuação e sua respectiva ponderação dar-se-á “segundo fatores objetivos previstos no edital”.

Deverá a Administração, nesses termos, retificar o item 10.16.5 do Termo de Referência para o fim de aprimorar as definições de proposta “ótima”, “boa”, “regular” ou “ruim” nos quesitos N1, N2 e N3, com o escopo de eliminar o atual quadro de subjetividade.

Prosseguindo no julgamento pela técnica e preço, o item 5.7⁷ do edital está em desconformidade com a Lei 14.133/2021 no ponto onde estipula que serão desclassificadas as propostas técnicas cuja nota final for inferior a 70 pontos.

No regime da Lei 8.666/93, os precedentes deste Tribunal de Contas adotaram o entendimento de que era irregular a fixação de pontuação mínima às propostas técnicas em licitações do tipo técnica e preço porque a única autorização legal a tal procedimento constava do art. 46, § 1º, II, da Lei 8.666/93 tão somente para a licitação do tipo “melhor técnica”. A título exemplificativo, vide o decidido no processo TC-11554.989.22-8:

“[...] Por outro lado, ressalto que o estabelecimento de pontuação mínima a ser atingida pelas licitantes na proposta técnica não se coaduna com o julgamento por ‘técnica e preço’, eis que a Lei de Licitações e Contratos, em seu artigo 46, § 1º, inciso II, embora institua a classificação apenas ‘dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório’, o faz exclusivamente para o tipo licitatório ‘melhor técnica’.

Nesse rumo, voto proferido pela Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES, nos autos do TC-001731.989.13-3, acolhido por este Plenário em 04-09-13, do qual extraio o seguinte trecho de interesse: [...]”

(Tribunal Pleno, TC-11554.989.22-8, Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, Sessão de 1º/6/2022, DOE de 9/6/2022)

⁷ “5.7 - Será desclassificada a proposta cuja pontuação final da Nota Final da Proposta Técnica for inferior a 70 (setenta) pontos. O Agente de contratação dará ciência dos resultados aos interessados, em publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Considerando tal linha de raciocínio como parâmetro para a análise dessa mesma questão já no regime da Lei 14.133/2021, é possível observar que os seus arts. 36, 37 e 38 não trazem qualquer previsão e tampouco autorização para se estipular pontuação mínima às propostas técnicas em licitações do tipo técnica e preço.

Sendo assim, se a pacífica linha de entendimento formada pelos precedentes deste Tribunal era a ausência de autorização no art. 46 da Lei 8.666/93 à fixação de pontuação mínima para o tipo licitatório técnica e preço, esse cenário remanesce sob o regime da Lei 14.133/2021, pois, repito, os seus arts. 36, 37 e 38 não trazem qualquer previsão e tampouco autorização para se estipular pontuação mínima às propostas técnicas em licitações do tipo técnica e preço.

Conclusivamente, portanto, a FDE deverá retificar o item 5.7 do edital para o fim de excluir a fixação de pontuação mínima para a classificação da proposta técnica.

2. Aspectos da composição do objeto.

Quanto ao fato de o objeto estar dividido em 2 lotes, e não em 10 ou 15 lotes como sugere a representante Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda., observo que não há propriamente um desatendimento ao postulado do planejamento na forma do art. 47, II e § 1º, da Lei 14.133/2021, mas, uma queixa sobre a amplitude dada a essas disposições da Lei de Licitações, ao ser pleiteada a divisão em 10 ou 15 lotes, ao invés de 2.

A linha de argumentação que se extrai das justificativas da Administração encaminhou-se no sentido de que: - pretendeu-se reduzir os custos operacionais do contrato e em evitar a mobilização desnecessária de 10 a 15 coordenações e respectivas estruturas físicas; - busca-se obter economia de escala e um planejamento logístico mais eficaz, além de melhor negociação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

da compra de equipamentos, dentre outros; e – considera-se o esforço técnico e financeiro para gerenciar 15 contratadas.

Do que é possível se apurar dentro do presente rito sumário e excepcional do exame prévio de edital, e à míngua de indícios mais robustos na peça inicial de Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda., entendo que as justificativas da Administração, ao modular o número de lotes licitados, estão a se revelar em consonância com o art. 47. § 1º, II, da Lei 14.133/2021, no sentido de que *“na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados”*, dentre outros pontos, *“o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com a divisão do objeto em itens”*.

E quanto ao fato de haver cifras estimadas de relevância a impactar os requisitos de aptidão econômica, observo que o item 3.11 do edital prevê que *“será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133 de 2021”*, o que, ao menos em tese e aprioristicamente, está a mitigar algum aspecto de eventual restrição.

Em que pese a improcedência dessa queixa direcionada ao número de lotes do objeto licitado, procede a impugnação direcionada contra o item 3.7.2⁸ do edital, o qual proíbe que o mesmo licitante seja vencedor nos 2 lotes.

Vale anotar, de início, que a FDE não apresentou qualquer justificativa a esse respeito, assim como não se mostra possível encontrar alguma justificativa nesse sentido dentro no Estudo Técnico Preliminar juntado ao ev. 62.2 do TC-17577.989.24-7.

Não obstante a controvérsia existente sobre esse tema, é inegável o entendimento de que a proibição de se declarar um licitante vencedor em 2 ou

⁸ “3.7.2 - Não será permitido que o mesmo licitante seja vencedor nos dois lotes, atuando individualmente ou em consórcio, ou seja, os vencedores deverão ser licitantes diferentes.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

mais lotes traz riscos claros de prejuízo à competitividade e à obtenção da melhor proposta de preços, de maneira que tal restrição deve ficar circunscrita a contextos excepcionais onde há clara justificativa a respeito dos riscos operacionais envolvidos, o que não foi aqui apresentado pela FDE em nenhum momento.

Nesse cenário, adoto os precedentes deste Tribunal em casos similares, a exemplo dos trechos de interesse abaixo:

“[...] Já a vedação de adjudicação de mais de um lote para a mesma licitante, salvo em caso de inexistência de outra proponente classificada (vide nota 10), compõe cenário deveras controverso.

É regra indubitavelmente restritiva, ao excluir a possibilidade de contratação de determinada empresa para mais de um lote, ainda que supere cláusulas objetivas destinadas à qualificação técnica e econômica, e seja detentora de ofertas de menor preço.

[...]

Nessa conformidade, o impedimento à contratação de licitante para mais de um lote deverá ser revisto pelo órgão Representado.”

(Tribunal Pleno, TC-20639.989.21-9, TC-20700.989.21-3, TC-20712.989.21-9 e TC-20775.989.21-3, Rel. Cons. Edgard Camargo Rodrigues, Sessão de 9/3/2022, DOE de 22/3/2022)

“Acompanhando as manifestações da Chefia da Assessoria Técnica, Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral, acolho a insurgência contra o subitem 2.11 do Termo de Referência, que limita a três a quantidade de lotes passíveis de adjudicação a cada proponente. Uma vez estabelecidos os requisitos necessários à execução do objeto, a Administração não está autorizada a impedir a adjudicação de um ou mais lotes a determinado proponente que apresente o menor preço. A regra, portanto, deve ser excluída.”

(Tribunal Pleno, TC-4403.989.17-1 e TC-4489.989.17-8, Rel Cons. Cristiana de Castro Moraes, Sessão de 17/5/2017, DOE de 24/5/2017)

Deverá a Administração, portanto, retificar o item 3.7.2 do edital para o fim de excluir a vedação a que um mesmo licitante seja declarado vencedor em dois lotes.

De outra parte, foi objeto de questionamento a composição dos custos do item 4.3 do Termo de Referência no que diz respeito à etapa de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

levantamento aerofotogramétrico e “LiDAR” e à etapa de processamento e georreferenciamento, bem como foram questionadas as especificações técnicas do item 7 do Termo de Referência ligadas a *“imagens aéreas e metadados”, “relatório de acurácia”, “nuvem de pontos”, “curvas de nível”, “layout e documentação”, “acurácia das medições”, “levantamento LiDAR”, “caderno BIM”, “dois levantamentos”* do subitem 7.5 e *“modelagem BIM”*.

Em verdade, tais queixas recaem sobre a própria concepção e modelagem do objeto demandado pela Administração, o que por certo enseja instrução probatória e análises aprofundadas que extrapolam o rito sumaríssimo e excepcional que caracteriza o exame prévio de edital, revelando-se inviável até mesmo em função do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 171 da Lei 14.133/2021.

Mesmo no que se refere à queixa de que o termo “BIM Pleno” presente na planilha de custos é inexistente em qualquer categoria profissional ou formação acadêmica reconhecida, observou a Assessoria Técnica que *“com relação a menção a profissionais ‘BIM Pleno’ e/ou ‘BIM Senior’ na composição de custos da Modelagem BIM, entendemos que tal nomenclatura é comum no mercado de trabalho para profissionais que exerçam atividades em Building Information Modeling, tanto que pesquisa simples na internet mostram dezenas de anúncios de vagas para profissionais BIM Pleno ou BIM Senior.”*

Em nome dos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, pois, fica a análise de tais aspectos diferida para momento apropriado, já no rito ordinário de aferição do caso concreto.

Idêntica linha de raciocínio deve ser aplicada à impugnação contra a exigência de um profissional “Calculista” na equipe técnica da futura contratada.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

De qualquer forma, assim como a Assessoria Técnica, entendo que procede a impugnação dirigida contra a ausência de cláusula que esclareça a forma como serão computados os tempos de experiência demandados para os profissionais relacionados no Anexo III – Classificação do Pessoal Técnico - Coordenador Geral com 15 anos de experiência, Profissional de Nível Superior Sênior com 10 anos de experiência, Profissional de Nível Superior Pleno com 5 anos de experiência, Cadista com 5 anos de experiência, Topógrafo com 5 anos de experiência e Auxiliar de Topografia com 2 anos de experiência -.

A fim de se suprir tal omissão, deverá ser retificado o Anexo III – Classificação do Pessoal Técnico.

E quanto à indicação da marca “*Matterport Cloud*” para a geração de tour visual no item 7.1.4 do Termo de Referência, e à locação do equipamento “*BLK G1*” no Anexo VI, adoto e incorporo todos os termos da manifestação da Assessoria Técnica:

“Apesar do silêncio [da FDE] entendemos que o Edital especifica que a plataforma Matterport Cloud será disponibilizada pela FDE, portanto justificável que a ferramenta a ser fornecida pela contratante seja utilizada para elaboração do tour visual.

Em relação ao equipamento BLK G1 entendemos que o mesmo corresponde ao equipamento laser scanner 3D da empresa Leica Geosystem⁹, e constatamos que a referência a tal equipamento aparece, apenas, na composição de preços do serviço de Levantamento Aerofotogramétrico e LiDAR (item 4 do Termo de Referência), e entendemos que o Edital não especifica que o serviço correspondente deverá ser feito exclusivamente com tal equipamento, pois o mesmo consta, somente, como referência de preço na composição de custos do item correspondente.”

É improcedente tal impugnação.

9

<https://shop.leica-geosystems.com/br/pt-BR/leica-blk/blk360/blk360-g1-overview?srsId=AfmBOoo5ke5lh4VLv8wYdvpZfvzyQ1SdV4nHxIJZohCe8MU7rrZFmSpp>.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

3. Demais aspectos do procedimento licitatório.

No que diz respeito à prova de autorização do Ministério da Defesa para as atividades a serem contratadas, alega a FDE que isso fora estabelecido no item 12.10¹⁰ do Termo de Referência, no sentido de que *“a execução do serviço de aerolevantamento, fase aeroespacial, é exclusiva de empresas inscritas nas categorias ‘A’ ou ‘B’, no Ministério da Defesa (MD), que é o órgão que autoriza a execução dessa atividade no território nacional e isso será exigido pela Contratante”*.

Nesse cenário, o que ocorre é que tal requisito é transferido para o momento da execução do contrato pelo mencionado item 12.10 do Termo de Referência, e sem vinculá-lo à empresa ou consórcio contratado, o que não me parece resguardar o quanto dispõe o Decreto-Lei nº 1.177/1971, regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.278/1997 e Portaria GM-MD nº 1.703/2021, no sentido de que devem estar previamente autorizadas e inscritas no Ministério da Defesa as entidades privadas que exercem atividades de aerolevantamentos.

Penso assim por que é disposição expressa do art. 66 da Lei 14.133/2021 que um dos documentos de habilitação jurídica é, quando cabível, *“a autorização para o exercício da atividade a ser contratada”*, o que entendo se amolda perfeitamente à questão do caso em apreço.

Sendo assim, deverá a Administração transferir a exigência do item 12.10 do Termo de Referência para o momento de aferição da habilitação jurídica, nos termos da parte final do art. 66 da Lei 14.133/2021.

Por outro lado, não procede a queixa de que não haveria exigência de registro da empresa e de seu responsável técnico no órgão de classe,

¹⁰ “12.10 A execução do serviço de aerolevantamento, fase aeroespacial, é exclusiva de empresas inscritas nas categorias “A” ou “B”, no Ministério da Defesa (MD), que é o órgão que autoriza a execução dessa atividade no território nacional e isso será exigido pela CONTRANTE.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

porquanto a Administração logrou demonstrar que: - o item 11.2.1.E.3 do edital exige, para a celebração do contrato, o registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; e – o Anexo III exige que a equipe de pessoal técnico esteja registrada no CREA ou no CAU.

À vista dos esclarecimentos da FDE, não há como deixar de considerar que o fato de não estar sendo exigido tais registros na qualificação técnica não significa que deixou de se exigir tal condição, já que a prova do cumprimento desse requisito, ao que tudo indica, foi apenas diferida para a fase da assinatura do contrato, o que não representa qualquer prejuízo à competitividade, à isonomia ou às respectivas normas das entidades profissionais competentes.

A respeito da impugnação que suscita omissão do ato convocatório quanto ao critério para aprovação ou reprovação dos produtos entregues, adoto a análise da Assessoria Técnica como razão de decidir:

“A análise do Edital mostra que os serviços serão remunerados por área efetivamente realizada para cada um dos itens que compõem os 2 (dois) lotes e que obedeçam às Ordens de Serviços emitidas, conforme Anexo VI (Remuneração da Contratada) e Cláusula Nona da Minuta de Contrato (Anexo XIV do Edital).

A Cláusula 9.9 da Minuta de Contrato especifica que:

9.9. A medição será calculada pelo Gestor do contrato, em função dos serviços aprovados no período.

Não encontramos no Edital, como alegado pela representante, especificações e detalhamentos de como serão as aprovações dos serviços realizados para serem considerados nas medições e entendemos que o Edital deva estabelecer critérios objetivos quanto as aprovações dos serviços apresentados referentes às futuras Ordens de Serviços.”

Ante a esse cenário, deverá a Administração aperfeiçoar o texto do ato convocatório a fim de estabelecer com clareza e objetividade os critérios para aprovação dos serviços entregues por meio das medições realizadas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Por fim, não merece prosperar a queixa dirigida contra o uso de abreviações no edital e no termo de referência, notadamente porque se trata de questionamento a ser solvido pela via do pedido de esclarecimentos previsto no item 10 do edital.

A esse respeito, aliás, são satisfatórios os esclarecimentos da FDE no sentido de que as abreviaturas lançadas nos documentos da licitação se referem apenas a especificações e termos técnicos de uso comum no âmbito das empresas especializadas no objeto que se almeja contratar, contexto esse que é confirmado pela Assessoria Técnica em sua análise.

Não procede, pois, tal reclamação.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** das representações, com **determinação à Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE** para que:

(i) aprimore toda a sistemática e formulação adotadas no ato convocatório para a ponderação das notas atribuídas às propostas técnica e de preço, para o fim de preservar a proporção de 70/30 instituída pelo item 6.17 do edital, nos moldes do que dispõe o art. 36, § 2º, da Lei 14.133/2021;

(ii) transfira a exigência do item 12.10 do Termo de Referência para o momento de aferição da habilitação jurídica, nos termos da parte final do art. 66 da Lei 14.133/2021;

(iii) aperfeiçoe o texto do ato convocatório a fim de estabelecer com clareza e objetividade os critérios para aprovação dos serviços entregues por meio das medições realizadas; e

(iv) retifique:

- o item 10.16.5 do Termo de Referência, para o fim de aprimorar as definições de proposta “ótima”, “boa”, “regular” ou “ruim” nos quesitos N1, N2 e N3, a fim de eliminar o atual quadro de subjetividade;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

- o item 5.7 do edital, para o fim de excluir a fixação de pontuação mínima para a classificação da proposta técnica;

- o item 3.7.2 do edital, para o fim de excluir a vedação a que um mesmo licitante seja declarado vencedor em dois lotes; e

- o Anexo III – Classificação do Pessoal Técnico, para o fim de aclarar a forma como serão computados os tempos de experiência demandados para os profissionais lá relacionados.

A Administração deverá republicar o edital retificado e reabrir o prazo para oferecimento das propostas nos termos do art. 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na forma regimental.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

ANEXO

Estudo da Assessoria Técnica sobre a proporção 70/30

“O Edital definiu a nota das propostas de preços como uma função não linear que considera o valor orçado para os lotes (V_o), a média aritmética das propostas apresentadas (V_{med}) e a proposta comercial a ser avaliada (V), limitando o quociente A/V a no máximo 1 (um).

[...]

A análise matemática da fórmula da nota de preços mostra que a nota de preços será inferior ao máximo possível (100 pontos) somente quando o quociente A/V for menor que um inteiro (<1).

Considerando que a nota de preços depende da média das propostas apresentadas, ou seja, do número de participantes no certame, realizamos simulações matemáticas para averiguar a variação possível da nota de preços, conforme tabelas a seguir, onde consideramos o valor das propostas simuladas como percentual sobre o valor orçado¹¹.

Simulação 1																		
Nº Prop.	1			2			3			4			5			6		
	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P
V (1)	90,00	1,0000	100,00	90,00	1,0000	100,00	80,00	1,0000	100,00	90,00	1,0000	100,00	90,00	1,0000	100,00	90,00	1,0000	100,00
V (2)	...	...	...	93,00	1,0000	100,00	95,00	1,0000	100,00	95,00	1,0000	100,00	95,00	1,0000	100,00	95,00	1,0000	100,00
V (3)	...	...	...	...	...	...	97,00	0,9828	98,28	97,00	1,0000	100,00	97,00	1,0000	100,00	97,00	1,0000	100,00
V (4)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99,00	0,9861	98,61	98,00	0,9990	99,90	98,00	1,0000	100,00
V (5)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99,00	0,9889	98,89	99,00	0,9825	98,25
V (6)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100,00	0,9825	98,25
Vmed	90			91,5			90,66666667			95,25			95,8			96,5		
Variação Nota Preço	0,00			0,00			1,72			1,39			1,11			1,75		

¹¹ “Assim, uma proposta $V=90$ corresponde a 90% do orçado, ou seja, equivalente a um desconto de 10% sobre a estimativa inicial, e uma proposta $V=80$ corresponde a 80% do orçado (20% de desconto).”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Simulação 2																		
Nº Prop.	1			2			3			4			5			6		
	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P
V (1)	95,00	1,0000	100,00	95,00	1,0000	100,00	70,00	1,0000	100,00	80,00	1,0000	100,00	80,00	1,0000	100,00	80,00	1,0000	100,00
V (2)	...	...	...	93,00	1,0000	100,00	95,00	0,9860	98,60	95,00	1,0000	100,00	93,00	1,0000	100,00	95,00	1,0000	100,00
V (3)	...	...	...	...	...	...	97,00	0,9656	96,56	97,00	0,9936	99,36	97,00	0,9969	99,69	97,00	1,0000	100,00
V (4)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99,00	0,9735	97,35	98,00	0,9867	98,67	98,00	0,9940	99,40
V (5)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99,00	0,9768	97,68	99,00	0,9840	98,40
V (6)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100,00	0,9742	97,42
Vmed	95			94			87,33333333			92,75			93,4			94,83333333		
Varição Nota Preço	0,00			0,00			3,44			2,65			2,32			2,58		

Simulação 3																		
Nº Prop.	1			2			3			4			5			6		
	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P	V	A/V	P
V (1)	90,00	1,0000	100,00	75,00	1,0000	100,00	70,00	1,0000	100,00	70,00	1,0000	100,00	70,00	1,0000	100,00	70,00	1,0000	100,00
V (2)	...	...	...	93,00	0,9892	98,92	95,00	0,9860	98,60	95,00	1,0000	100,00	75,00	1,0000	100,00	75,00	1,0000	100,00
V (3)	...	...	...	...	...	...	97,00	0,9656	96,56	97,00	0,9807	98,07	80,00	1,0000	100,00	80,00	1,0000	100,00
V (4)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99,00	0,9609	96,09	90,00	1,0000	100,00	85,00	1,0000	100,00
V (5)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	95,00	0,9679	96,79	99,00	0,9335	93,35
V (6)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100,00	0,9242	92,42
Vmed	90			84			87,33333333			90,25			82			84,83333333		
Varição Nota Preço	0,00			1,08			3,44			3,91			4,21			7,58		

As simulações mostram que a nota de proposta de preços apresentará uma variação muito pequena frente a pontuação máxima possível para a nota de preços (100 pontos), com o destaque que a pontuação técnica pode variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, demonstrando que há limitação de variação da nota de preço em faixa estreita.

A limitação da faixa de variação das notas comerciais em intervalo diferente da variação das Notas Técnicas, que varia de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, resulta em distorções no fator de ponderação real entre as notas técnicas e notas comerciais e, também, configura um desestímulo para apresentação de propostas comerciais competitivas.

[...]

Para que não ocorra distorção na ponderação técnica e preço e desestímulo a apresentação de propostas comerciais competitivas, a faixa de variação das notas comerciais deve ser idêntica a variação das notas técnicas. Assim, na presente licitação a fórmula adotada para a nota de preços deveria variar entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, mas a metodologia adotada consiste



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

numa fórmula que envolvem variáveis desconhecidas que dependem da quantidade de proponentes e, também, das propostas ofertadas e as simulações mostram que a pontuação da nota de preços apresenta variações muito pequenas.

Além de apresentar variações diminutas, as simulações mostraram que a fórmula da nota de preços apresenta possibilidade de propostas comerciais diversas com a nota máxima (100 pontos), desestimulando, ainda mais, a apresentação de propostas comerciais competitivas. Sempre que determinada proposta for superior à média das propostas, independentemente do número de proponentes, a proposta receberá nota máxima de 100 (cem) pontos diante da limitação imposta que o quociente A/V seja no máximo 1 (um).”